

**EJERCICIO PRÁCTICO EN EL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 28
PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA PERTENECIENTES AL GRUPO C,
SUBGRUPO C.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, DENOMINACIÓN
ADMINISTRATIVA/O, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.**

SUPUESTO PRÁCTICO

La Diputación Provincial de Jaén, antes de someter a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda el Presupuesto General para el ejercicio 2026, lo traslada a Intervención para su informe preceptivo de inexistencia de déficit inicial y control financiero permanente (cumplimiento de reglas fiscales). Como aspectos más destacados presenta el siguiente detalle:

- Sus ingresos totales son iguales a sus gastos totales.
- Sus ingresos no financieros son superiores a sus gastos no financieros.
- Sus ingresos corrientes son superiores a sus gastos corrientes.

Se presenta pues, nivelado, en situación de estabilidad presupuestaria y suficiencia.

Asimismo, se comprueba que dicho Presupuesto General cumple con los siguientes principios presupuestarios (entre otros principios):

- Principio de especialidad cuantitativa.
- Principio de anualidad.
- Principio de unidad.

Además, se añade como anexos al Presupuesto General la siguiente documentación:

- El estado de consolidación del presupuesto.
- El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.

Al Presupuesto General se une la siguiente documentación de la cual destacamos:

- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
- Anexo de personal de la Entidad Local.
- Un informe económico-financiero.

1. ¿En qué artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales viene regulado el principio presupuestario de especialidad cuantitativa?

a) Artículo 173.2

b) Artículo 173.3

c) Artículo 173.4

d) Ninguna de las anteriores respuestas.

2.- ¿En qué artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales viene regulado el principio presupuestario de unidad?

- a) Artículo 164
- b) Artículo 163
- c) Artículo 162
- d) Ninguna de las anteriores respuestas.

3.- ¿En qué artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales viene regulado el principio presupuestario de anualidad?

- a) Artículo 163
- b) Artículo 164
- c) Artículo 170
- d) Ninguna de las anteriores respuestas.

4.- ¿En qué artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales viene regulado que al presupuesto general se unirán como anexos el estado de consolidación del presupuesto?

- a) Artículo 166
- b) Artículo 167
- c) Artículo 165
- d) Artículo 168

5.- ¿En qué artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales viene regulado que al presupuesto general se unirán como anexos el estado de previsión de movimientos y situación de la deuda?

- a) Artículo 166
- b) Artículo 167
- c) Artículo 165
- d) Ninguna de las anteriores respuestas.

6.- ¿En qué artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales viene regulado el Anexo de personal de la Entidad Local que habrá de unirse como documentación al presupuesto de la Entidad Local?

- a) Artículo 166
- b) Artículo 167
- c) Artículo 168
- d) Ninguna de las anteriores respuestas.

7.- ¿En qué artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales viene regulado el Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio que habrá de unirse como documentación al presupuesto de la Entidad Local?

- a) Artículo 166
- b) Artículo 167
- c) Artículo 165
- d) Artículo 168

8.- ¿En qué artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales viene regulado el informe económico-financiero que habrá de unirse como documentación al presupuesto de la Entidad Local?

- a) Artículo 165
- b) Artículo 166
- c) Artículo 167
- d) Ninguna de las anteriores respuestas.

Recientemente se han celebrado en Diputación elecciones sindicales, sin que haya dado tiempo de constituir los órganos de representación correspondiente. La representación obtenida por los Sindicatos que han concurrido a las elecciones ha sido:

NOMBRE DEL SINDICATO	REPRESENTACIÓN OBTENIDA (ÁMBITO FUNCIONARIAL)	REPRESENTACIÓN OBTENIDA (ÁMBITO LABORAL)
Sindicato Libre (SL)	37%	2%
Agrupación Sindical (ASL)	14%	70%
Sindicato Funcionarios Unidos (FSU)	43%	27%
Unión Sindical (US)	6%	1%

La Diputación tiene una plantilla de 1230 empleados y empleadas de los cuales 900 poseen la condición de funcionarios/as y 330 de laborales.

La Diputada Delegada de Recursos Humanos aún no ha podido reunirse con los representantes sindicales, si bien conoce que éstos tienen interés en abrir la negociación de un nuevo Acuerdo/Convenio regulador de las condiciones de trabajo y poner en marcha el Teletrabajo.

A la Diputada de Recursos Humano le ha llamado la atención la solicitud de compatibilidad que le ha dirigido el Arquitecto Técnico municipal (A 2), para actividades propias de su profesión en otros Ayuntamientos de la provincia, en la que pone de manifiesto que subsidiariamente, si no se le autoriza la compatibilidad, pasaría a prestar servicios en la Agencia Pública Andaluza del Suelo (APAS).

Por todo ello, ha decidido mantener una reunión con la Secretaria de la Diputación, el Interventor, el Técnico de Administración General de Recursos Humanos (TAG) y el administrativo, durante la cual ha planteado distintas cuestiones sobre el procedimiento administrativo, la gestión económica, el personal, la contratación, la transparencia y las elecciones sindicales recientemente celebradas.

9. ¿En la Diputación de Jaén, cuál de las siguientes normas regula la negociación colectiva del personal funcionario?

- a) Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores
- b) Real Decreto 707/1979 de 5 de abril
- c) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
- d) El Acuerdo Marco Estatal de Negociación Colectiva.

10. Para no incurrir en discriminación entre funcionarios y laborales, la Diputada manifiesta su intención de negociar las condiciones de ambos conjuntamente, ¿qué órgano debe entonces constituirse?

- a) La Mesa de negociación del personal funcionario.
- b) La Mesa de negociación del personal laboral.
- c) La Mesa General de Negociación del personal funcionario y laboral.
- d) El Comité de Empresa conjunto.

11.- La Diputada plantea la siguiente duda: Una vez alcanzado el Acuerdo o Convenio en el órgano de representación correspondiente, ¿qué debe hacerse para su validez y eficacia?

- a) Publicarlo únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
- b) Aprobarlo formalmente por el Pleno y publicarlo en el Boletín Oficial correspondiente.
- c) Someterlo a referéndum entre los empleados.
- d) Firmarlo solo por los sindicatos mayoritarios

12.- ¿Qué sucede si no se alcanza acuerdo en la Mesa de Negociación?

- a) El acuerdo se aprueba automáticamente por mayoría simple.
- b) Se suspende la negociación hasta el año siguiente.
- c) La Administración puede aprobar unilateralmente las condiciones dentro de los límites legales.
- d) Debe convocarse un arbitraje obligatorio.

13.- En la Mesa General de Negociación de la Diputación, ¿qué materias quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación según el EBEP?

- a) Las referidas a las condiciones de trabajo y retribuciones complementarias.
- b) Las que afecten a la organización de los servicios cuando no incidan en condiciones de trabajo.
- c) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
- d) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

14.- La Diputada pretende integrar en los órganos de participación a la totalidad de los Sindicatos, con independencia de los resultados obtenidos en sus elecciones por lo que consulta a la Secretaria sobre la mejor manera de hacerlo y ésta le responde:

- a) Puede asistir como oyente sin voz ni voto.
- b) No puede participar en la Mesa General de Negociación
- c) Tiene derecho a un representante con voz y voto.
- d) Puede incorporarse si lo autoriza el Alcalde.

15.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué porcentaje mínimo de representatividad deben tener los sindicatos para formar parte de la Mesa General de Negociación?

- a) El 5 % del total de representantes.
- b) El 10 % del total de representantes.
- c) El 15 % de los funcionarios.
- d) No se exige porcentaje mínimo

16.- El Acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación de la Diputación tiene naturaleza:

- a) De convenio colectivo con eficacia general inmediata.
- b) De disposición administrativa de carácter reglamentario.
- c) De acuerdo colectivo administrativo, que requiere aprobación formal por el órgano competente.
- d) De pacto privado entre el Ayuntamiento y los sindicatos

Con fecha 25 de enero de 2025 tiene entrada en el registro de la Diputación Provincial de Jaén, un escrito interponiendo reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Don Juan Álvarez Girado, por un accidente ocurrido el 25 de enero de 2024, debido a una caída por el hueco existente en el alcen de la carretera que une la capital con la localidad de X, lo cual se atribuye al mal estado de esta durante la ejecución de unas obras, que, según manifiesta, estaban sin señalizar y tenían escasa iluminación. Las obras se estaban ejecutando por el contratista Construcciones El Camino S.L. Tras la caída fue llevado al Hospital y operado de la cadera. Estuvo incapacitado 180 días. Solicita el pago de una indemnización de 19.000 euros por las lesiones padecidas y sus secuelas. A su resulta se incoa el expediente ERP002/2025.

17.- En el escrito presentado por el solicitante no incluye el parte médico de lesiones, por lo que la Diputación Provincial de Jaén le requiere para que en el plazo de diez días, subsane la solicitud presentada. El día anterior a la finalización del plazo concedido, sin haber presentado la documentación requerida, Juan solicita la ampliación de dicho plazo. Señala la respuesta correcta:

- a) El plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta diez días, a petición del interesado, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
- b) El plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta quince días, a petición del interesado cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales, y de ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.
- c) El plazo podrá ser ampliado hasta tres días, a petición del interesado, en cualquier caso, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

18.- Tomando como referencia los hechos descritos en la pregunta anterior y según el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público, D. Juan Álvarez Girado podría requerir previamente por daños sufridos, de forma correcta, ante:

- a. El contratista, o ante el órgano de contratación dentro del año siguiente a la producción de los hechos.
- b. El órgano de contratación, dentro del año siguiente a la producción del hecho, para que este, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños.
- c. El contratista, dentro del año siguiente a la producción de los hechos, para que, oído el órgano de contratación, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponden la responsabilidad de los daños causados.
- d. El contratista, dentro del año siguiente a la producción de los hechos, para que, a través del procedimiento simplificado, y oído el órgano de contratación, determine a quien corresponde la responsabilidad de los daños causados.

19.- En el mencionado expediente ERP002/2025, el procedimiento a seguir para determinar la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados a D. Juan Álvarez Girado, teniendo en cuenta que la ejecución de las obras hubieran sido consecuencia de una orden inmediata y directa de la Diputación, sería el previsto en:

- a. La Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- b. La Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
- c. La Ley de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público.
- d. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público.

20.- En el registro de apoderamiento de la Diputación de X consta inscrito poder de D. Juan Álvarez Girado al letrado D. José Valdivia Bueno para ser representado ante esta administración y en el expediente referido ERP002/2025. Dispone el art. 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre los registros electrónicos de apoderamiento que (señale la INCORRECTA):

- a. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.
- b. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrá dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtimiento efectos desde el día siguiente a la fecha en la que se produzca dicha inscripción.
- c. El apoderamiento “apud acta” se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.
- d. Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.

21.- Si el instructor designado en el mencionado expediente ERP002/2025, de procedimiento de responsabilidad patrimonial tiene parentesco con el reclamante ¿Qué motivo puede alegar para abstenerse de intervenir en el mismo, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre?

- a. De consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo.
- b. De consanguinidad dentro del primer grado o de afinidad dentro del tercero.
- c. De consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del primero.
- d. De consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.

22.- En relación con la identificación y firma del interesado en el procedimiento administrativo, expediente ERP002/2025, regulada en el capítulo II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señala la respuesta INCORRECTA:

- a. Las administraciones públicas podrán verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
- b. Las administraciones públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.
- c. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.
- d. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.

23.- Atendiendo a los hechos descritos en las preguntas anteriores en referencia al expediente ERP002/2025, sobre responsabilidad patrimonial de la administración pública ¿Se podría haber acordado la tramitación simplificada del procedimiento de responsabilidad patrimonial, en el caso que nos ocupa?

- a. Sí, cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el artículo 96.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- b. Sí, cuando la valoración del daño que consta en la reclamación sea inferior a 12.000 euros y el órgano competente para iniciar el procedimiento considere inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.
- c. Sí, cuando una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para iniciarlo considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.
- d. Sí, cuando una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívocamente la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.

24.- En relación con el procedimiento de responsabilidad patrimonial que se está tramitando en expediente ERP002/2025, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo durante más de dos meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
- b. No se prevé la terminación convencional en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
- c. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o al órgano consultivo de la Comunidad Autónoma correspondiente, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

Paula ha aprobado recientemente una plaza de Administrativa, funcionaria de carrera Grupo C, Subgrupo C.1, en la Diputación Provincial de Jaén. Tras superar el proceso selectivo y ser nombrada funcionaria de carrera, se incorpora a su puesto en el Área de Recursos Humanos.

25.- Paula está nerviosa, es la primera vez que trabaja y quiere saber si puede ser evaluada en su rendimiento, ¿Qué instrumento del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público regula esta evaluación?

- a. La evaluación del desempeño.
- b. El Registro de Personal.
- c. La carrera horizontal.
- d. El plan de recursos humanos.

26.- Aunque lleva poco tiempo, observa que en su departamento hay un compañero que no acude al trabajo durante 10 días consecutivos sin causa justificada, según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿Qué tipo de falta sería?

- a. Leve.
- b. Grave.
- c. Muy grave.
- d. No está tipificada en el TREBEP.

27.- Paula es licenciada en Derecho, su objetivo es promocionar en su puesto de trabajo ¿Qué requisito básico necesita para poder hacerlo según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?

- a. Haber aprobado una evaluación de desempeño.
- b. Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo.
- c. Pertenecer al mismo grupo o subgrupo que el de destino.
- d. Haber superado un curso de formación general.

28.- El Jefe Superior de Paula le ha asignado funciones distintas a las correspondientes a su puesto de trabajo, ¿puede hacerlo según el TREBEP?

- a. Sí, podrá asignarle tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes a su puesto de trabajo siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría.
- b. Sí, podrá asignarle cualquier tarea relacionada con su área de trabajo.
- c. Sí, siempre y cuando Paula esté de acuerdo.
- d. No.

29.- Observa como un compañero del Área de Contratación, acepta un regalo del Jefe de una empresa de informática externa, muy agradecido por la amabilidad con la que ha sido tratado, según el TREBEP ¿Qué principio estaría incumpliendo?

- a. Principio ético.
- b. Principio de eficacia.
- c. Principio de eficiencia.
- d. No incumpliría ningún principio.

30.- Una compañera de Paula ha cometido una falta muy grave en el desarrollo de su trabajo por lo que le han impuesto una sanción, según el artículo 97 de TREBEP, cuando prescribiría la sanción:

- a. A los 5 años.
- b. A los 3 años.
- c. A los 2 años.
- d. No prescribe.

31.- Hay convocada una huelga para la regulación de prestaciones sociales a la que Paula quiere asistir, ¿Qué principio debe respetar la Administración durante la convocatoria?

- a. Garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- b. Autorizar la huelga sólo si no afecta a los servicios.
- c. Imponer sanciones automáticas a quienes participen en la huelga.
- d. Sustituir al personal en huelga por personal interino.

32.- Le han ofrecido ejercer como abogada en un despacho, por lo que Paula se está planteando solicitar una excedencia voluntaria por interés particular, ¿qué requisito temporal debe cumplir según el TREBEP?

- a. Haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.
- b. Haber prestado servicios efectivos en la Diputación durante un periodo mínimo de tres años inmediatamente anteriores.
- c. Tener reconocidos 10 años de antigüedad.
- d. No haber solicitado ninguna otra excedencia durante el último año.

En el Área de Promoción y Turismo de la Diputación se está planificando la contratación pública para satisfacer las siguientes necesidades:

- **Se quiere reforzar la promoción de su territorio como destino turístico sostenible. Para ello el Servicio de Turismo propone la adquisición de material promocional y equipamiento expositivo (stands desmontables, paneles, pantallas digitales y folletos) para ferias nacionales e internacionales. El presupuesto base de licitación asciende a 95.000 euros (IVA excluido).**
- **Además dentro de la estrategia de promoción de la provincia se quiere realizar el lanzamiento de una campaña de promoción del aceite y para ello se precisa contratar la realización de actividades de atención presencial y electrónica a los ciudadanos durante un periodo de 15 meses, estando previsto que el contrato se inicie el 1 de octubre de 2025 y finalice el 31 de diciembre de 2026. Se prevé una prórroga por otros 15 meses pero sin posibilidad de modificación. El presupuesto total de licitación es de 300.000 euros (IVA incluido).**

33.- En relación con adquisición de material promocional y equipamiento expositivo, ¿Qué tipo de contrato es el descrito?

- a. Contrato de servicios.
- b. Contrato de suministros.
- c. Contrato de concesión de servicios.
- d. Contrato mixto.

34.- En relación con adquisición de material promocional y equipamiento expositivo, ¿dónde se debe publicar el anuncio de licitación, teniendo en cuenta que el procedimiento de adjudicación elegido es el procedimiento abierto simplificado

- a. En el Boletín Oficial del Estado.
- b. En las redes sociales de la Diputación y en el Boletín Oficial del Estado.
- c. Solamente en el Boletín Oficial de la Provincia.
- d. Únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación.

35.- En relación con adquisición de material promocional y equipamiento expositivo, al elegirse un procedimiento abierto simplificado, ¿qué documentación tendremos que comprobar que presenta el licitador conforme el artículo 159.4 de la Ley de Contratos del Sector Público?

- a. Solamente hace falta una oferta económica.
- b. Oferta económica y declaración responsable.
- c. Oferta económica y certificado de datos bancarios.
- d. Únicamente una carta de presentación.

36.- En relación con adquisición de material promocional y equipamiento expositivo, el 13 de enero de 2025 se publica el anuncio de licitación en donde corresponde, en el mismo se establece un plazo de 20 días para la presentación de proposiciones. Indicar cuándo comienza y cuando finaliza dicho plazo

Enero								Febrero						
L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5							1	2
6	7	8	9	10	11	12		3	4	5	6	7	8	9
13	14	15	16	17	18	19		10	11	12	13	14	15	16
20	21	22	23	24	25	26		17	18	19	20	21	22	23
27	28	29	30	31				24	25	26	27	28		

- El plazo comienza el día 14 enero de 2025 y finaliza el 5 de febrero
- El plazo comienza el día 13 enero de 2025 y finaliza el 2 de febrero
- El plazo comienza el día 14 enero de 2025 y finaliza el 3 de febrero
- El plazo comienza el día 14 enero de 2025 y finaliza el 2 de febrero

37.- En relación con adquisición de material promocional y equipamiento expositivo, ¿Puede este contrato ser objeto de prórroga?

- No, los contratos de suministro nunca se pueden prorrogar.
- Sí, si así se prevé expresamente en el pliego.
- Solo si se firma un nuevo contrato menor.
- No, porque su valor es inferior a 100.000 €.

38- Con respecto a la campaña de promoción del aceite a la hora de calcular el valor estimado del contrato, ¿qué se tendrá que tener en cuenta?

- El importe total, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, más el importe de prórrogas con el Impuesto sobre el Valor Añadido excluido que se pretendan realizar.
- El importe total, con el Impuesto sobre el Valor Añadido incluido sin tener en cuenta el importe de las prórrogas que se pretendan realizar.
- El importe total, con el Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, más el importe de prórrogas con el Impuesto sobre el Valor Añadido incluido que se pretendan realizar.
- El importe total, con el Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, más el importe de prórrogas con el Impuesto sobre el Valor Añadido excluido que se pretendan realizar.

39.- Con respecto a la campaña de promoción del aceite ¿cuándo se perfeccionaría el contrato planteado en el supuesto práctico?

- a. Con su adjudicación.
- b. Con la firma del mismo.
- c. Con su formalización.
- d. Con comienzo de la ejecución.

40.- Con respecto a la campaña de promoción del aceite, para el contrato de realización de actividades de atención presencial y telefónica de este caso práctico se deberá comprobar que se establece una garantía definitiva de conformidad con el artículo 107 de la LCSP, de un :

- a. 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b. 3 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- c. 15 por 100 del precio final ofertado por aquellos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- d. 7 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

RESERVAS

41.- ¿En qué artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales viene regulada la definición de los presupuestos generales de las entidades locales?

- a) Artículo 162
- b) Artículo 164
- c) Artículo 165
- d) Ninguna de las anteriores respuestas.

42.- En cuanto a la solicitud de compatibilidad que hace el Arquitecto municipal, ¿qué requisito económico ha de cumplirse para poder autorizarla?

- a) Que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 35%
- b) Que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 30%
- c) Que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 45%
- d) Que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Secretario de Estado, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 30%

43.- Paula tiene dudas, no sabe si solicitar una excedencia o renunciar a su condición de funcionaria y dedicarse definitivamente a la abogacía, en el caso de que quisiera renunciar, según el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, indica la respuesta correcta:

- a. No podrá ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario.
- b. Será aceptada, tácita o expresamente, por la Administración.
- c. Inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.
- d. Desaparecida la causa que la motivó, el funcionario podrá solicitar la rehabilitación de la condición de funcionario.

44.- Con respecto a la campaña de promoción del aceite:¿Qué tipo de contrato es el descrito?

- a. Contrato de servicios.
- b. Contrato de suministros.
- c. Contrato de concesión de servicios.
- d. Contrato mixto.

45.- En el procedimiento y expediente que nos ocupan (ERP002/2025), si hubiese transcurrido el plazo máximo sin haberle notificado a D. Juan Álvarez Girado la resolución expresa del procedimiento de responsabilidad patrimonial:

- a. El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento, teniendo sentido negativo.
- b. El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá a instancia de parte o de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de diez días desde el día siguiente al que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento, teniendo sentido positivo.
- c. El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de veinte días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento, teniendo sentido negativo.
- d. El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio o a instancia de parte por el órgano competente para resolver en el plazo de un mes desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento, teniendo sentido positivo.

ANUNCIO

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL EJERCICIO PRÁCTICO DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE VEINTIOCHO PLAZAS DE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO C, SUBGRUPO C.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, CELEBRADO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.

1	D
2	A
3	A
4	A
5	A
6	C
7	D
8	D
9	C
10	C
11	B
12	C
13	D
14	B
15	B
16	C
17	D
18	D
19	A
20	B
21	D
22	A
23	D
24	C
25	A
26	C
27	B
28	A
29	A
30	B
31	A
32	A

33	B
34	D
35	B
36	C
37	B
38	A
39	C
40	A
RESERVAS	
41	A
42	A
43	A
44	A
45	A



A tenor de lo dispuesto en la Base séptima, la plantilla se publicará en la Sede Electrónica (tablón de Anuncios) de la Diputación Provincial de Jaén, así como, a efectos meramente informativos, en la Web de la Corporación, concediéndose a los aspirantes un nuevo plazo de **5 días hábiles**, a partir del día siguiente a dicha publicación, a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones a dicha plantilla, que deberán ser resueltas por el Tribunal.

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/FVzJ9huHv5zOcNMuNZna6w==			
FIRMADO POR	RAÚL SÁNCHEZ SÁENZ DE BURUAGA - EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL	FECHA Y HORA	17/11/2025 13:44:25
FIRMADO POR	MIRIAN GONZÁLEZ PEÑA - LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL	FECHA Y HORA	17/11/2025 13:41:57
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	FVzJ9huHv5zOcNMuNZna6w==	EV00YC3C
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		

